

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0001436-92.2016.4.01.3807/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: ALVARO BRITO DE SOUZA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo autor (representado pela Defensoria Pública da União) contra acórdão de Turma Recursal (Minas Gerais) que manteve sentença de improcedência em ação na qual se postula o pagamento de indenização por danos suportados em razão do atraso na realização de perícia médica previdenciária, supostamente fruto de greve de médicos peritos.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão hostilizado diverge do entendimento esposado pela Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (*rectius*: Turma Recursal de Sergipe). Historia que o segurado foi submetido a procedimento cirúrgico, razão pela qual teria que ficar afastado de suas atividades laborativas pelo período de 30 (trinta) dias. Alega que, em decorrência do movimento grevista, houve demasiada demora na realização de exame pericial para a concessão do benefício de auxílio-doença requerido em 27/07/2015 (DER), uma vez que somente veio de ser implementado em 18/02/2016 (DDB). Afirma que o segurado ficou cerca de 7 (sete) meses sem auferir qualquer renda, pois, apesar de não estar incapacitado durante todo este período, não pôde retornar às atividades laborativas habituais, uma vez que inexistia autorização do médico perito do INSS, e, por cautela, a empresa não aceitou seu retorno. Defende, nessa linha, que o retorno ao trabalho somente era possível com a apresentação, ao empregador, da liberação pelo INSS. Assevera, outrossim, que o Decreto 8.691/16, que alterou o art. 75 do Regulamento da Previdência Social para permitir o retorno do segurado sem a realização de perícia médica oficial, foi publicado no dia 14/03/2016, não podendo ser aplicado retroativamente.

Juízo negativo de admissibilidade na origem, com agravo provido pelo Exmo. Min. Presidente da TNU a fim de destrancar o incidente.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade típicos à espécie, notadamente o cotejo analítico e a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto apontado como paradigma, conheço do incidente de uniformização, na mesma linha, aliás, do entendimento exposto pelo Exmo. Ministro Presidente desta TNU.

Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu que, *"muito embora o exercício do direito constitucional de greve, pelos médicos peritos do INSS, não seja justificativa plausível para a interrupção de serviços essenciais à população, recai do caso em análise que, se ocorreu prejuízo ao autor em razão de adiamento do exame pericial administrativo, tal não decorreu de omissão da autarquia ré, mas de recusa desarrazoada do empregador, já que devidamente comprovado por atestado médico particular que não mais subsistiam as condições que anteriormente motivaram a incapacidade"*, o aresto paradigma, em linha diametralmente oposta, concluiu no seguinte sentido:

"ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PELA AUTARQUIA-RÉ DE MAIS DE SEIS MESES EM RAZÃO DE MOVIMENTO PAREDISTA. AUTORA QUE FICOU IMPEDIDA DE RETORNAR AO TRABALHO. DANO EVIDENCIADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DA DEMORA, MAS DEIXOU DE CONDENAR POR DANO MORAL PORQUE A CULPA PELO EVENTO QUE GEROU O ATRASO (GREVE) NÃO PODERIA SER IMPUTADA À AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE PRESCINDE DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. (...)" (Processo nº 0501951-45.2016.4.05.8500, Juiz Federal Gilton Batista Brito, DJ de 11/04/2017)

No mais, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, proponho a este egrégio colegiado a afetação do tema para ser definido sob o rito dos pedidos de uniformização representativos de controvérsia (art. 16 do RITNU), tendo em conta, inclusive, a evidente relevância da discussão travada nos presentes autos. E, nesse compasso, delimito a questão a ser submetida a julgamento: *"Saber se a demora excessiva na realização de perícia médica pelo INSS, em razão de movimento grevista de seus servidores, enseja a responsabilização civil do Estado por danos suportados pelo segurado ante a negativa do empregador em admiti-lo ao labor enquanto não liberado o retorno pela perícia médica administrativa"*.

Esse o quadro, com base no art. 8º, III, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização, voto por **CONHECER** do presente incidente de uniformização e **afetá-lo como tema representativo de controvérsia**, adotando-se, por conseguinte, as providências previstas nos §§ 5º e 6º do mesmo Regimento.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0001436-92.2016.4.01.3807/MG**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: ALVARO BRITO DE SOUZA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS
EM RAZÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. MOVIMENTO
PARELISTA. RECUSA DO EMPREGADOR EM ADMITIR
O RETORNO DO SEGURADO ANTES DA LIBERAÇÃO
PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE:
PREENCHIMENTO. CONHECIMENTO DO INCIDENTE.
AFETAÇÃO DO TEMA COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 16 DO REGIMENTO INTERNO
DA TNU.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente de uniformização e afetá-lo como tema representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se a demora excessiva na realização de perícia médica pelo INSS, em razão de movimento grevista de seus servidores, enseja a responsabilização civil do Estado por danos suportados pelo segurado ante a negativa do empregador em admiti-lo ao labor enquanto não liberado o retorno pela perícia médica administrativa".

Brasília, 06 de novembro de 2019.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator